

1. Le fonds de commerce est un bien :

- a) Meuble
- b) Immeuble
- c) Meuble par fiction juridique
- d) Immeuble par incorporation

Réponse: c) Meuble par fiction juridique

2. Le fonds de commerce est défini par l'article :

- a) 115 de la loi n°2000-05 portant Code de commerce
- b) 116 de la loi n°2000-05 portant Code de commerce
- c) 117 de la loi n°2000-05 portant Code de commerce
- d) 118 de la loi n°2000-05 portant Code de commerce

Réponse: a) 115 de la loi n°2000-05 portant Code de commerce

3. Le fonds de commerce se compose d'éléments :

- a) Corporels et incorporels
- b) Uniquement corporels
- c) Uniquement incorporels
- d) Ni corporels ni incorporels

Réponse: a) Corporels et incorporels

4. Les éléments corporels du fonds de commerce comprennent :

- a) Le mobilier commercial, les marchandises et l'outillage
- b) Le nom commercial, le droit au bail et la propriété industrielle

- c) La clientèle, le nom commercial et le droit au bail
- d) Toutes les réponses sont correctes

Réponse: a) Le mobilier commercial, les marchandises et l'outillage

5. Les éléments incorporels du fonds de commerce comprennent :

- a) Le mobilier commercial, les marchandises et l'outillage
- b) Le nom commercial, le droit au bail et la propriété industrielle
- c) La clientèle, le nom commercial et le droit au bail
- d) Toutes les réponses sont correctes

Réponse: d) Toutes les réponses sont correctes

6. La clientèle est :

- a) L'ensemble des personnes attirées par les qualités personnelles du commerçant
- b) L'ensemble des personnes attirées par l'implantation de l'établissement commercial
- c) Les deux réponses a et b sont correctes
- d) Aucune des réponses a et b n'est correcte

Réponse: c) Les deux réponses a et b sont correctes

7. Le nom commercial :

- a) Sert à identifier le commerçant et son entreprise
- b) Peut être un nom patronymique, un pseudonyme, un nom composé ou une dénomination de fantaisie
- c) A une valeur patrimoniale
- d) Toutes les réponses sont correctes

Réponse: d) Toutes les réponses sont correctes

8. Le droit au bail :

- a) Permet au commerçant de renouveler son bail à l'expiration de celui-ci
- b) Protège le commerçant contre les éventuels abus des propriétaires des murs
- c) Ne peut être soumis à ces règles que s'il porte sur un immeuble ou un local dont la destination est l'exploitation d'une activité commerciale
- d) Toutes les réponses sont correctes

Réponse: d) Toutes les réponses sont correctes

9. La propriété industrielle :

- a) Confère à ses titulaires un monopole d'exploitation ou d'utilisation
- b) Est protégée par des sanctions pénales et civiles
- c) Repose sur un principe de base commun, c'est le dépôt de la publicité
- d) Toutes les réponses sont correctes

Réponse: d) Toutes les réponses sont correctes

10. La vente du fonds de commerce est :

- a) Une cession à titre particulier entre vifs
- b) Soumise à un formalisme strict
- c) Produit certains effets
- d) Toutes les réponses sont correctes

Réponse: d) Toutes les réponses sont correctes

11. Les conditions de fond de la vente du fonds de commerce sont :

- a) La capacité pour le vendeur et l'acquéreur, le consentement, la cause et l'objet
- b) La capacité pour le vendeur et l'acquéreur, le consentement et la cause
- c) La capacité pour le vendeur et l'acquéreur, le consentement et l'objet
- d) La capacité pour le vendeur et l'acquéreur, la cause et l'objet

Réponse: a) La capacité pour le vendeur et l'acquéreur, le consentement, la cause et l'objet

12. La condition de forme de la vente du fonds de commerce est :

- a) La rédaction d'un écrit sous-seing privé
- b) La rédaction d'un acte authentique
- c) La publicité foncière
- d) Aucune des réponses n'est correcte

Réponse: a)